

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4703/2533

บริษัท ไพบูลย์ ธุรกิจ จำกัด

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

นาย บรรพ ต อา นาม นา รณ

นาย อรรถ พล สรรณสำเร็จ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท ผู้คัดค้านประมูลให้ราคาสูงสุดเป็นเงินจำนวน 550,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการขายทอดตลาดได้นับสองและยุติการขายชั่วคราวเนื่องจากผู้แทนผู้ร้องคัดค้านว่าราคาต่ำไปและได้ทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการกองผู้ว่าการกองได้เรียกผู้แทนผู้ร้องและผู้คัดค้านเข้าไปพบในห้องทำงานให้ผู้คัดค้านเพิ่มราคา ผู้คัดค้านเพิ่มราคาอีก 100,000 บาท เป็น 650,000 บาท เกินกว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาไว้ ผู้อำนวยการกองจึงอนุมัติให้ขายทรัพย์สินแก่ผู้คัดค้านหลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการขายทอดตลาดออกจากห้องมาที่บริเวณขายทอดตลาดแสดงการตกลงด้วยการนับสามและเคาะไม้ขายทรัพย์สินพิพาทแก่ผู้คัดค้าน โดยมีได้เปิดโอกาสให้ผู้สู้ราคาอื่นประมูลราคาด้วยความยุติธรรมทุกฝ่าย ราคาสูงสุดที่ผู้คัดค้านประมูลได้โดยวิธีปิดบุคคลอื่นนั้นเป็นราคาที่ต่ำมากเป็นการกระทำโดยรวบรัด และไม่มีบทกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติเช่นนั้นได้ การขายทอดตลาดไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 ถือไม่ได้ว่าเป็นการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมาย.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 34911 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 เพื่อขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโดยปลอดจำนองแล้วนายบรรพเป็นผู้ประมูลซื้อได้ในราคา 650,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบ เพราะราคาไม่ใกล้เคียงกับราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ขายเมื่อเทียบกับมูลจำนองและหนี้ที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบชำระให้ผู้ร้องแล้ว ราคายังต่ำอยู่มาก ผู้ร้องสามารถหาผู้ซื้อมาซื้อได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 950,000 บาท จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่

นายบรรพตผู้ซื้อทรัพย์สินคัดค้านว่าการขายทอดตลาดกระทำโดยสุจริตแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกเลิกการขายทอดตลาด ให้ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2530 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทครั้งที่ 3 โดยปลอดจำนอง

นายบรรพต อานามนารถ ผู้คัดค้านประมูลให้ราคาสูงสุดเป็นเงินจำนวน 550,000 บาท นายยิ่งศักดิ์ โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการขายทอดตลาดได้นับสอง และยุติการขายชั่วคราว เนื่องจากผู้แทนผู้ร้องคัดค้านว่าราคาต่ำไปได้ทำบันทึกเสนอ นายวิวัฒน์ อภินันท์ ผู้อำนวยการกอง นายวิวัฒน์เรียกผู้แทนผู้ร้องและผู้คัดค้าน เข้าไปพบในสำนักงานให้ผู้คัดค้านเพิ่มราคาผู้คัดค้านเสนอเพิ่มราคาขึ้นอีก 100,000 บาท รวมเป็นราคา 650,000 บาท เกินกว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินราคาไว้ นายวิวัฒน์จึงอนุมัติให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้คัดค้านในราคา 650,000 บาทหลังจาก นั้นนายยิ่งศักดิ์ ผู้ทำการขายทอดตลาดออกจากห้องมาที่บริเวณขายทอดตลาด แสดง การตกลงด้วยการนับสามและเคาะไม้ขายทรัพย์สินพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านข้อเท็จจริงดัง กล่าวแสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการขายทอดตลาดมิได้แสดงความตกลงตาม ลำพัง แต่ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้อำนวยการกองทราบเพื่อตัดสินใจขาย ทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ การที่ผู้อำนวยการกองเรียกผู้คัดค้านเข้าไปในห้อง ทำงานที่มีมติให้เพิ่มราคาขึ้นไปอีก 100,000 บาทนั้น ผู้เข้าสู่ราคาคนอื่นไม่มีโอกาส จะสู่ราคาต่อไปและเจ้าพนักงานบังคับคดีออกมาเคาะไม้สามตกลงขายทรัพย์สินที่ทอด ตลาดให้แก่ผู้คัดค้านโดยผู้ร้องคัดค้านอยู่เช่นนี้ แสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ไม่เปิดโอกาสให้ผู้สู่ราคาอื่นประมูลราคาด้วย ความยุติธรรมทุกฝ่ายทั้งยังเห็นได้โดยชัดเจนว่าราคาสูงสุดที่ผู้คัดค้านประมูลได้โดย วิธีปิดบังบุคคลภายนอกนั้นเป็นราคาที่ต่ำมาก กระทำโดยรวบรัดและไม่มีบท กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติเช่นนั้นได้ การขายทอด ตลาดยังไม่บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 ถือไม่ได้ว่า เป็นการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องย่อมขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการ ขายและขอให้ขายทอดตลาดใหม่ได้

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------